

1501095-65.2019.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... apresenta reincidência pelo crime de tráfico de drogas (processo n.º 0002729-82.2013.8.26.0441, cf. fls. 128/129).

Incide a agravante de crime praticado prevalecendo-se de relações domésticas.

Concretamente, o crime foi cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A ameaça foi praticada contra a mãe do acusado. Incide a agravante do art. 61, II, "f", do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501095-65.2019.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501095-65.2019.8.26.0441

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2358286/2019 - DEL.POL.PERUIBE, 5087/2019 -

DEL.POL.PERUIBE, 2358286 - DEL.DEF.MUL. PERUIBE, 5087/19/208 - DEL.DEF.MUL. PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL ROGER COELHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

RELATÓRIO

DANIEL ROGER COELHO foi denunciado como incurso no crime do art. 147, caput, c/c art. 61, II, alíneas "f", ambos do CP, incidindo, ainda, os dispositivos da Lei nº 11.340/06, porque, conforme constou, no dia 12 de dezembro de 2019, por volta das 00h05, na Avenida Gerson de Souza Reis, nº 1718, Vila Erminda, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave sua mãe Margareth Regina dos Santos Coelho.

Recebida a denúncia (fls. 45), o réu foi citado e ofertou defesa prévia (fls. 46).

Confirmado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 72), na qual foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, tendo sido, ao final, interrogado o acusado.

Encerrada a instrução, em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a

condenação nos termos da denúncia, ao passo que a defesa postulou a absolvição do réu e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal. É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, é plena e cabal, de acordo com o robusto conjunto probatório produzido nos autos.

A vítima MARGARETH REGINA DOS SANTOS COELHO confirmou integralmente a versão da acusação. Disse que seu filho, ora acusado, estava muito agressivo, na data da ocorrência, e que havia ameaçado agredi-la, saindo de casa logo em seguida. Narrou que, em ocasiões passadas, já foi agredida pelo acusado, mas que nunca registrou esses fatos.

Registro que o Brasil já foi acionado perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em virtude do histórico de impunidade de crimes praticados com violência doméstica contra a mulher. Esse histórico gerou a edição da Lei Maria da Penha. O Brasil vincula-se ainda à Convenção de Belém do Pará. Nesse contexto, há um mandado internacional de criminalização e um dever de proteção (Schutzpflicht) impostos ao Estado. Ambos obrigam a República Federativa do Brasil (e todos os seus agentes, inclusive o Poder Judiciário e o MP) a zelar pelos direitos fundamentais à vida e à integridade física titularizados pelas vítimas dessas infrações.

No caso concreto, os elementos de informação do inquérito restaram integralmente confirmados em juízo. A vítima deu detalhes do comportamento do réu. Narrou a ameaça grave praticada pelo acusado. Nenhuma pergunta feita conseguiu colocar em xeque os depoimentos prestados.

Assim, diante do harmônico conjunto fático-probatório que consta dos autos, é de rigor a condenação do réu pelo crime de ameaça.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que são neutras.

Fixo a pena-base em 1 mês de detenção.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito (Súmula 545, STJ).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta reincidência pelo crime de tráfico de drogas (processo n.º 0002729-82.2013.8.26.0441, cf. fls. 128/129).

Incide a agravante de crime praticado prevalecendo-se de relações domésticas.

Concretamente, o crime foi cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A ameaça foi praticada contra a mãe do acusado. Incide a agravante do art. 61, II, "f", do CP, portanto.

Fixo a pena intermediária em 3 meses de detenção.

Na terceira fase, não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena.

Torno a pena definitiva em 3 meses de detenção.

À luz do histórico e comportamento especialmente reprováveis do acusado, que apresenta reincidência pelo crime de tráfico de drogas, fixo como inicial o regime semiaberto (art. 33, § 3º, CP, c/c art. 59, CP; e inteligência da Súmula 269, STJ).

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, CP e da Súmula 588 do STJ).

É cabível, entretanto, o benefício do art. 77 do CP, por estarem preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos. O réu não voltou a delinquir. Diante do lapso temporal e das circunstâncias atuais em que o réu aparenta estar, a pena deve ser suspensa. O réu merece um voto de confiança, sem prejuízo de eventual medida drástica, caso viole as condições de suspensão da pena.

Nesse contexto, suspendo a pena (art. 77, CP, c/c art. 79, CP) por 2 anos e fixo as seguintes condições: proibição de ausentar-se da comarca onde reside por mais de 8 dias, sem comunicação prévia do juízo; prestação de serviços à comunidade por 1 ano, conforme as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução, e prestação pecuniária no valor de R\$ 1.200,00 (art. 79 do CP), a ser paga até 24/5/2023, caso não haja recurso contra a presente sentença, ou em 15 dias contados

a partir do trânsito em julgado, caso haja recurso da defesa ou da acusação

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, no mérito, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu DANIEL ROGER COELHO, como incurso no crime do art. 147, caput, do CP, à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

SUSPENDO a pena (art. 77, CP, c/c art. 79, CP) por 2 anos e fixo as seguintes condições: proibição de ausentar-se da comarca onde reside por mais de 8 dias, sem comunicação prévia do juízo; prestação de serviços à comunidade por 1 ano, conforme as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução, e prestação pecuniária no valor de R\$ 1.200,00 (art. 79 do CP), a ser paga até 25/4/2023, caso não haja recurso contra a presente sentença, ou em 15 dias contados a partir do trânsito em julgado, caso haja recurso da defesa ou da acusação.

Não havendo motivo superveniente que justifique o contrário, deve o réu aguardar em liberdade.

O réu e a vítima voltaram a conviver de forma harmônica. A vítima pediu a revogação das medidas protetivas, O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido. Nesse contexto, por não estarem mais presentes os requisitos legais, REVOGO as medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Após o trânsito em julgado: (a) oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF); e (b) lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, extraia-se a Guia de Cumprimento de Pena (arts. 105 e 106 da LEP e Res. 113/2010 do CNJ).

Deixo de aplicar o art. 387, § 2º, do CPP, por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Deixo de fixar mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP), por ausência de pedido expresso, o qual configura requisito indispensável para tanto, consoante a posição do STJ.

Condeno o réu ao pagamento de custas (art. 804, CPP), observada a gratuidade processual, se o caso.

Tomem-se as providências do art. 809 do CPP.

Sentença publicada em audiência.

JOÃO COSTA NETO

Juiz de Direito.

Peruíbe, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA